

감사 모범사례

접수번호		제출부서	채권관리실
제 목	4년간의 끝질 긴 노력으로 취득세 부과처분취소 소송에서 승소하다.		

1. 추진배경

가. 현황

- **(취득세)** 공사는 분양보증사고 처리된 신탁 사업장에 대해서는 구 지방세법 제110조에 의거 형식적 취득으로 보아 취득세가 비과세 되는 것으로 판단함.

【구. 지방세법 제110조에 의거 취득세 비과세 대상임】

제110조[형식적인 소유권의 취득 등에 대한 비과세] 신탁으로 인한 신탁재산의 취득으로서 다음 각 목의 1에 해당하는 취득. 다만, 신탁재산의 취득 중 주택 조합 등과 조합원 간의 부동산 취득 및 주택조합 등의 비조합원용 부동산 취득은 제외한다.

가. 위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우의 취득

나. 신탁의 종료 또는 해지로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우의 취득

다. 수탁자의 경질로 인하여 신수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우의 취득

- **(등록세)** 2011.05.26. 시행된 ‘환급이행사업장 미완성건축물 소유권이전등기 관련 등록면허세 납부방법’에 따라 건축물 시가표준액을 과세표준으로 하여 등록세를 납부함.

나. 과세관청의 취득세 등 부과처분

- ‘12년 세무조사 시 과세관청은 분양보증사고 신탁사업장은 실질적으로 공사가 취득하는 것으로 보아 취득세 등을 부과함.
- 토지에 대해서는 취득세를 부과하고, 건물에 대해서는 환급이행금을 과세표준으로 한 등록세를 부과함
- ‘12년도 광주광역시 세무조사 후 취득세 등 부과처분은 他지자체로 확산되어 25개 지자체에서 약 310억원을 부과함.
- 분양보증사고 신탁사업장에 대한 취득세 등 부과처분이 확정될 시 공사의 분양보증 제도 시스템 변경 필요 및 시행사와 분양계약자의 부담 증가.

【‘13년 이후 공사에 신탁한 분양보증 사업장에 대한 예상 취득세】

(‘17.10.31 기준, 단위: 억원)

구 분	‘13	‘14	‘15	‘16	‘17	평균
보증발급금액	375,422	531,884	892,387	865,628	453,874	623,839
신탁사업장 보증금액*	133,833	262,737	358,665	283,547	191,183	245,993
예상 취득세**	2,677	5,255	7,173	5,671	3,824	4,920

* 보증발급한 분양사업장 중 공사에 신탁된 사업장 보증금액.

** 신탁사업장 보증금액에 취득세율 2% 적용.

☞ 취득세 부과처분이 확정될 시 공사로 신탁하는 사업장에 대해서는 예상 취득세에 대한 보증수수료 반영이 필요하여 분양계약자에게는 연 약 5천억원 추가 부담이 예상됨

2. 추진내용 및 과정 : 과세관청 취득세 부과처분 취소를 위하여 다각적으로 노력하다.

가. 추진과정 (취득세 부과처분 28건 관련 내용 중 예시)

일 자	내 용
'08.12.12	환급이행
'10.06.15	사업장 매각
'11.12.09	과세관청 세무조사 후 지방세 추정예고
'11.12.29	(센터) 과세전 적부심사청구
'12.02.28	과세전 적부심사결정 통지 - 불채택*
'12.03.25	토지분 취득세 및 미완성건축물 등록세 등 추가 납부
'12.05.11	(센터) 조세심판 청구
'12.11.06	조세심판결정 통지 - 기각*
'12.12.14	(센터) 행정소송 제기
'13.07.25	1심 전부 패소
'13.8월 이후	(채권관리실) 효율적 소송 수행을 위해 채권관리실로 일괄 이관
'14.05.15	2심 일부승소
'14.06.09	2심 일부패소에 대한 상고 제기
'17.07.25	3심 파기환송(일부패소)
'17.11.01	전부 승소

*** 과세전 적부심사결정 및 조세심판원 결정 주요내용**

- 신탁을 원인으로 한 청구법인 명의로 소유권이전등기를 하여 형식적으로 취득을 하고 취득세 등을 비과세 받은 후, 시행사의 부도로 쟁점 부동산을 실질적으로 취득한 것으로 보아야 하므로 형식적 비과세 대상에서 제외되어 취득세 납부의무 발생
- 사업양도 각서에 의한 유상취득으로 분양보증 환급금을 등록세 과세표준액으로 하여 산출한 등록세 부과·고지한 처분은 적법

나. 문제해결 노력

☐ 모두 포기하라고 할 때 포기하지 않아 승리하다!

- (담당 법무법인 등 항소포기 제기) 1심 패소 후 관할센터는 외부 법률고문을 통해 항소제기 의견을 구하였고, 담당 법무법인 포함 4곳 중 3곳에서 항소포기 의견 제기 등을 감안하여 **채권관리실에 항소포기 승인 신청함.**

【항소포기 주요 의견】

(취득세) 시행사의 부도로 인해 공사가 양도각서에 따라 신탁된 부동산을 실질적으로 취득하게 되었는바, 토지는 형식적 비과세 대상에서 제외되어 취득세 납부 대상이 된다는 의견제시.

(등록세) 구. 지방세법 제269조제5항에 의거 공사는 분양보증환급금을 수분양자에게 지급하고 미완성 건축물에 대하여 소유권이전등기를 받아 매각한 후 그 매각대금으로 대위변제한 환급금을 충당한 경우에는 그 분양보증환급금이 공사의 소유권이전에 따른 등록세 과세표준이 된다는 의견제시.

- (항소포기 불승인 후 본점 소송 집중 진행) 채권관리실에서는 다수의 항소포기 의견에도 불구하고 관련 소송이 미칠 부정적 영향을 고려하여 본점으로 소송을 일괄 이관 후 전수조사를 통한 정당한 법리적 의견을 도출하여 28건의 소송*을 수행하면서 300여 차례의 변론을 통하여 **‘17년 6월 대법원 최종 승소함.**

* (별첨 1) 취득세 등 부과처분 취소소송 내역

【공사의 주요 주장내용】

(취득세 처분에 대하여) 신탁부지에 대한 취득세 부과처분과 관련하여, 부동산 취득세는 재화의 이전이라는 사실 자체를 포착하여 거기에 담세력을 인정하고 부과하는 유통세의 일종인바, 우리회사는 신탁에 의한 소유권이전등기시 이미 이 사건 사업부지를 형식상으로는나 실질상으로는나 취득하였다 할 것이며, 신탁으로 인해 이 사건 사업부지의 소유권을 보유한 상태에서 환급이행 후 신탁계약에 따라 이를 매각한 대금으로 우리회사의 신탁사무처리비용 채권에 충당하였다 하더라도 이는 신탁사무처리의 일환일 뿐이어서 이에 대해 취득세를 부과할 수는 없음. 때문에 법원 역시 『부동산에 관하여 신탁법상 신탁이 이루어지고 신탁등기가 수탁자 앞으로 경료되면 수탁자는 형식상으로는나 실질상으로 부동산을 취득하게 되는 것이고, 그 이후에 수탁자가 신탁계약에 정해진 바에 따라 분양대금을 환급하거나 신탁토지를 매각한다고 하여 다시 수탁자가 부동산을 실질적으로 취득하게 되는 것은 아니므로, 우리회사가 수분양자들에게 분양대금을 환급한 시점에 신탁부지를 실질적으로 취득하였다는 이유로 과세관청이 취득세를 부과함은 위법하다』고 판시하고 있음 (대전고등법원 2014누10965 사건 및 대구고등법원 2014누5676 사건 등 다수).

(등록세에 대하여) 우리회사는 수분양자에 대한 분양보증책임 환급이행책임 또는 분양이행책임)을 부담하는 조건으로 사업장과 관련된 제반 권리를 양수하기로 하는 양도각서를 체결한 것인바, ① 미완성 건축물에 대한 소유권이

전등기청구권은 보증사고 발생시에 생기는 것이지 환급이행시에 생기는 것이 아니고, ② 이와 같은 보증사고 발생시 우리회사가 환급이행이 아닌 분양이행을 실시하는 경우에는 우리회사 앞으로 미완성 건축물에 대한 소유권이전등기를 경료한다 하더라도 이는 우리회사의 구상채권을 변제받고자 하는 데에 그 목적이 있지도 아니하며, ③ 이처럼 분양이행을 실시하는 경우에는 아예 환급이행금 자체도 존재할 수 없다 할 것인바, 보증사고를 원인으로 한 미완성건축물의 소유권 이전에 따른 등록세 과세표준이 보증사고 이후의 분양보증이행방법 여하에 따라 달라지는 것은 부당하다고 할 것이므로, **보증사고로 인한 미완성 건축물의 소유권이전에 따른 등록세 과세표준은 환급이행금이 아닌 구 지방세법 제130조 제1항 및 제2항에 따른 건물의 시가표준액**이 되어야 할 것임.

□ 4년간 소송에서 승소하여 분양보증 관리시스템 유지

- **(승소결과)** 4년간 28건의 소송을 진행하면서 30여 차례 변론을 통하여 승소한 결과*로 신택한 사업장에 대한 **취득세는 비과세** 확정, 환급이행사업장 미완성 건축물에 대한 등록세는 과세표준이 환급이행금이 아닌 **건축물 시가표준액**으로 확정하여 취득세 등으로 과세관청에 납부하였던 **310억원 환수 확정**함.

* (별첨 2) 주요 쟁점 정리

- **(분양보증 관리시스템 유지)** 분양보증 발급 시 사업장에 권리확보 차원의 신탁등기 시스템 및 보증사고 사업장 취득 시 취득세 발생 없이 구상권 확보시스템 유지 가능.

□ 새로운 관점으로 해석하여 등록세율 정정하다!

- **(기존 내규)** 환급이행사업장 미완성건축물 소유권이전등기 등록면허세 산출방식은 아래와 같이 유상취득으로 보아 **세율 2%**를 적용하였음.

【등록면허세 산출시】

등록면허세	과세표준		세율
산출세액	=	채권액 × $\frac{\text{건축물 시가표준액}^*}{\text{건축물 시가표준액} + \text{토지 공시지가}}$	$\times \frac{1000}{20}^{**}$

* 건축물 시가표준액 산정은 각 지자체에서 고시하는 시가표준액 결정 고시에 의함.

** 구 지방세법 제28조제2항에 의건 사업 양도각서에 기한 유상취득으로 봄

- **(등록세율 인하)** 공사는 취득세 등 소송과정 중에서 아파트의 취득은 무상으로 인한 소유권 취득*이라는 새로운 관점으로 해석하였고, 대법원은 이를 받아들여** 무상취득의 **세율 1.5%로 정정**하여 차액에 대한 등록세를 환수받음.

* 신탁법상 신탁은 수탁자가 재산을 이전받기 위하여 따로 대가를 출연하는 것이 아니므로 수탁자가 신탁재산을 이전받아 그에 관한 소유권이전등기를 마쳤다면 이는 구 지방세법 제 131조의 '무상으로 인한 소유권의 취득'에 해당

** 무상으로 인한 소유권의 취득에 해당하는 여부는 등기신청서 또는 등기부의 기재에 불구하고 등기원인 또는 권리관계의 실질에 따라 판단

☞ 기존 등록면허세 세율은 2%였지만, 금번 소송을 통하여 등록면허세 세율을 1.5%로 인하하는 근거를 마련함.

3. 추진성과

○ **310억원 환수 확정** : 환수 확정 금액은 공사의 '17년 채권회수 목표 (500억원) 대비 68%, '17년 당기순이익 목표 대비 10%의 성과임.

* '13년부터 진행하였던 28건의 소송에서 300여 차례 변론을 걸쳐 '17.6월 이후 26건 최종 승소 하여 310억원 중 290억원 회수완료.

○ '11년 이후 **예상 취득세 59억원 절감**

- 공사가 패소할 경우 '11년 이후 환급이행사업장에 대하여도 같은 취지의 취득세 등 부과처분이 예상되었으나 공사의 승소로 절감하는 효과가 있었음.

【'11년 이후 예상 취득세 절감 내역】

(단위 : 억원 세대

구 분	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	합 계
환급세대수	7,137	3,304	569	287	290	571	27	4	219	1,967
환급금액	9,444	8,790	639	759	512	847	38	20	149	2,964
예상 취득세**	189	176	13	15	10	17	1	0.4	3	59

* 과세관청은 '09~'10년 사이 공사가 환급이행한 사업장에 대해서 취득세를 부과함.

** 환급금액의 취득세율 2% 적용시

○ **등록세율 정정 (0.5%p 인하)**으로 공사의 재무건전성 확대

- 기존 공사 지침에 따른 환급이행사업장 미완성건축물에 대한 등록세율 2%에서 1.5%로 인하되어 향후 공사의 재무건전성 강화 효과

☞ 30여 행정소송에서 전부승소로 310억원 취득세 등 납부세액 전액 환수.

☞ '11년 이후 환급이행사업장에 대한 예상 취득세 납부세액 59억원 절감.

☞ 기존 공사 지침에 따른 등록세율 2%에서 행정소송 승소로 1.5%로 인하.

☞ 취득세 등 납부예상금액에 대한 분양계약자 추가 부담 보증수수료 완화 효과.

4. 제도개선 사항

○ 환급이행사업장 미완성건축물 소유권이전등기 관련 등록면허세 인하

- 기 시행된 '환급이행사업장 미완성건축물 소유권이전등기 관련 등록면허세 납부방법 시달'(채권관리부 -1345, 2011.05.26.) 중 세율을 유상취득으로 보아 1000분의 20으로 정한 세율을 대법원 승소 결과를 반영한 1000분의 15로 인하하여 시행할 예정임.